DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE : EXP. NRO. 19-2022-JMFC-CECARD/AYA.

MODALIDAD DE ARBITRAJE : Arbitraje Ordinario.

PARTES INTERVINIENTES :

Demandante : Consorcio Ares.

Demandado : Municipalidad Distrital de Ayna San Francisco

TRIBUNAL UNIPERSONAL : Abg. Juan Manuel Fiestas Chunga – Árbitro Único.

SECRETARIA ARBITRAL : Bach. Katherine Sheyla Flores Martínez.

MATERIA DE CONTROVERSIA : Resolución de Contrato y otros.

FECHA DE SOLICITUD : 04 de noviembre de 2022.

FECHA DE INSTALACION : 06 de marzo de 2023.

FECHA DE EMISION DE LAUDO : 04 de octubre de 2023.

ESCRITOS POST LAUDO : 30 de mayo de 2024.

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD
RECIBIDO
30 MAY 2024
Nº de Registro: 186 Nº de Folios 39
Hora: 8:00 a.m. Firma: Sh
LA RECEPCIÓN NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

CONSORCIO ARES
(Demandante)

Y

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA SAN FRANCISCO
(Demandada)

LAUDO

ÁRBITRO ÚNICO
ABOG. JUAN MANUEL FIESTAS CHUNGA

SECRETARIA ARBITRAL
BACH. KATHERINE SHEYLA FLORES MARTÍNEZ

CONTRATO N° 091-2016- MDASF/ULCP "SERVICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD SAN FRANCISCO Y LOS CENTROS POBLADOS DE AHUARACHAYOCC, CARMEN PAMPA, LAS PALMAS Y AUTORA, DISTRITO DE AYNA – LA MAR – AYACUCHO".

RESOLUCIÓN N° 23.

En Ayacucho, a los treinta días del mes de mayo de 2024, el Tribunal Arbitral Unipersonal, luego de haber realizado las actuaciones arbitrales, de conformidad con la Ley y las normas establecidas por las partes, revisados los argumentos sometidos a su consideración, escuchado a las partes en audiencia, merituada la documentación ofrecida, emite el siguiente Laudo.

I. CONVENIO ARBITRAL

1. Con fecha 27 de septiembre de 2016, la Municipalidad Distrital de Ayna San Francisco (en adelante LA ENTIDAD), y el Consorcio Ares (en adelante EL CONTRATISTA) suscribieron el Contrato N° 091-2016- MDASF/ULCP para el "Servicio de Ejecución de Obra mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la ciudad San Francisco y Los centros poblados de Ahuarachayocc, Carmen Pampa, Las Palmas y Autora, Distrito de Ayna – La Mar – Ayacucho" (en adelante EL CONTRATO).

2. El presente arbitraje se inicia al amparo del convenio arbitral contenido en la Cláusula Décimo Novena del **CONTRATO**, en la cual se estableció:

> **CLAUSULA DECIMO NOVENO: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.**
> Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación y arbitraje, según acuerdo de las partes.
> Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en el Artículo 122, 146, 152, 168, 170, 177, 178, 179 y 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de tipo INSTITUCIONAL.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso que no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según previsto en el inciso 45.9 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

II. DESIGNACIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO

3. El Consejo Superior de Arbitraje, en sesión extraordinaria de fecha 11 de enero de 2023, designó al abogado Juan Manuel Fiestas Chunga como Árbitro Único; quien aceptó la designación en su oportunidad en la forma de ley. Las partes no formularon oposición ni recusación contra el designado.

III. ACTUACIONES ARBITRALES

4. Con fecha 04 de noviembre de 2022, EL CONTRATISTA presenta su solicitud de inicio de arbitraje. LA ENTIDAD no contestó la petición arbitral pese a estar debidamente notificada.

5. Con fecha 06 de marzo de 2023, mediante la Resolución Nº 01 se instala el presente arbitraje y se fijan las reglas del proceso.

6. Mediante escrito de fecha 14 de marzo de 2023, EL CONTRATISTA formuló observamos reglas arbitrales.

7. Con fecha 16 de marzo de 2023, mediante la Resolución Nº 02 se dispuso tener por planteadas las observaciones formuladas a las reglas arbitrales; correr traslado a LA ENTIDAD a efectos de que en el plazo de cinco (05) días hábiles se pronuncie en los términos que considere conveniente a su derecho.

8. Mediante Resolución N° 03 de fecha 28 de marzo de 2023, se dispuso: declarar improcedente la solicitud de modificación de reglas arbitrales propuesto por EL CONTRATISTA, al no existir acuerdo de ambas partes; declarar firmes las reglas establecidas en la Resolución N° 01; otorgar al CONTRATISTA el plazo de diez (10) días hábiles a efectos de que presente su escrito de Demanda Arbitral; otorgar a las partes el plazo de diez (10) días hábiles, a fin de que cumplan con realizar el pago de los honorarios arbitrales y gastos administrativos, otorgar a LA ENTIDAD el plazo de diez (10) días hábiles a fin de que cumpla con registrar los nombres y apellidos del Árbitro Único, en el Sistema Electrónico del Contrataciones del Estado -SEACE

9. Mediante escrito de fecha 12 de abril de 2023, el alcalde de LA ENTIDAD se apersonó al proceso y delegó representación en la abogada que indicó.

10. Con fecha 14 de abril de 2023, EL CONTRATISTA presentó su Demanda Arbitral.

11. Con fecha 17 de abril 2023, mediante la Resolución N° 04 se tiene por apersonado al Alcalde de LA ENTIDAD, así como se tiene por delegada la defensa; se tiene por señaladas las direcciones electrónicas como medios de comunicación de LA ENTIDAD; se admite a trámite la demanda arbitral y por ofrecidos los medios probatorios señalados en el numeral 5 de dicho escrito; se corre traslado de la demanda arbitral y los medios probatorios que la acompañan, a LA ENTIDAD a efectos de que dentro del plazo de diez (10) días hábiles pueda contestarla y de considerarlo conveniente formule excepciones y/o reconvención; se otorga a LA ENTIDAD el plazo final de diez (10) días

hábiles, a fin de que cumpla con registrar los nombres y apellidos del Árbitro Único, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado -SEACE.

12. Con fecha 02 de mayo de 2023, LA ENTIDAD presentó su contestación de demanda, y formula excepción de caducidad.

13. Con fecha 08 de mayo de 2023, mediante la Resolución Nº 05 se tiene por presentada la contestación de la demanda y por ofrecidos los medios probatorios que la acompaña; por formulada la Excepción de caducidad planteada**;** se pone en conocimiento del CONTRATISTA para que la conteste; se otorga a ambas partes el plazo final de cinco (05) días hábiles a las partes, a fin de que cumplan con pagar los honorarios del árbitro único y los gastos administrativos del CENTRO en la proporción que es de sus cargos, bajo apercibimiento de suspender las actuaciones arbitrales.

14. Con fecha 31 de mayo de 2023, mediante la Resolución Nº 06 se dejó constancia que EL CONTRATISTA no contestó la excepción de caducidad; se tuvo por válidas las notificaciones efectuadas a LA ENTIDAD, se le solicitó rectificar y/o precisar la dirección electrónica; y se suspendió el trámite del proceso arbitral por el plazo de veinte (20) días hábiles en atención al incumplimiento de las partes en acreditar y/o cumplir con el pago de honorarios arbitrales dejándose constancia que vencido el plazo y de persistir el incumplimiento se procederá a archivar la presente causa.

15. Mediante escrito de fecha 09 de junio de 2023 EL CONTRATISTA acreditó el pago de honorarios arbitrales que son de su cargo.

16. Con fecha 13 de junio de 2023, mediante la Resolución Nº 07 se dispuso levantar la suspensión del proceso, y se tiene por cancelados los honorarios arbitrales que son de cargo del CONTRATISTA; se le requiere el pago de la detracción; se le autoriza para que en vía de subrogación cancele los honorarios arbitrales que no fueron cubiertos por LA ENTIDAD; y se cita a las partes a la audiencia especial de sustentación de excepción de caducidad, a realizarse el 27 de junio de 2023.

17. Mediante escrito de fecha 15 de junio de 2023 el CONTRATISTA solicitó reprogramar la audiencia de excepción de caducidad.

18. Con fecha 21 de junio de 2023, mediante Resolución N° 08, se reprogramó la audiencia de sustentación de excepción de caducidad, para el 03 de julio de 2023; fecha en que se realizó la misma en los términos que consta en la grabación de audio y video que forma parte del expediente arbitral.

19. Mediante Resolución N° 09, se declaró fundada la excepción de caducidad interpuesta por LA ENTIDAD contra la primera pretensión de la demanda arbitral, sobre nulidad, ineficacia o invalidez de la Resolución del Contrato N° 091-2016-MDASF/UCLP; en consecuencia: concluyen las actuaciones arbitrales respecto de dicha pretensión; y continuar las actuaciones arbitrales respecto de la segunda, tercera y cuarta pretensiones de la demanda arbitral.

20. Mediante escrito de fecha 25 de julio de 2023, EL CONTRATISTA formuló nuevas pretensiones.

21. Con fecha 01 de agosto de 2023, mediante la Resolución Nº 10 se dispuso admitir a trámite la acumulación de nuevas pretensiones planteada por EL

CONTRATISTA, se admitió los medios probatorios aportados; se corrió traslado a LA ENTIDAD, a efectos de que se pronuncien en los términos que estimen pertinente, en el plazo de diez (10) días hábiles; se otorgó al CONTRATISTA el plazo excepcional de cinco días para acreditar el pago de la detracción, y para acreditar el pago de los honorarios arbitrales subrogados, bajo apercibimiento de suspender el trámite del proceso.

22. Mediante escrito de fecha 09 de agosto de 2023, EL CONTRATISTA solicitó el fraccionamiento de honorarios arbitrales subrogados.

23. Mediante escrito de fecha 15 de agosto de 2023, LA ENTIDAD contestó las nuevas pretensiones acumuladas.

24. El 21 de agosto de 2023, mediante Resolución N° 11, se declaró procedente la solicitud de fraccionamiento del pago por subrogación de los gastos arbitrales no pagados por LA ENTIDAD; se dejó constancia que en caso EL CONTRATISTA incumpla el primer pago de los honorarios fraccionados, se procederá a suspender el proceso arbitral; y se tuvo presente la contestación de las nuevas pretensiones acumuladas.

25. Mediante escrito de fecha 23 de agosto de 2023, LA ENTIDAD ofreció nuevo medio probatorio.

26. Con fecha 01 de setiembre de 2023, mediante la Resolución Nº 12 se dispuso tener presente el nuevo medio probatorio ofrecido; se puso en conocimiento del CONTRATISTA para que se pronuncie al respecto, y se requirió al CONTRATISTA para reembolsar al Centro la suma de S/. 450.73 soles por

concepto de detracción del 12% de los honorarios por gastos administrativos emitido mediante la factura Nro. 57.

27. Mediante escritos de fechas 8 de septiembre de 2023, EL CONTRATISTA se pronunció sobre el nuevo medio probatorio ofrecido por LA ENTIDAD, y acreditó el pago de la primera cuota de fraccionamiento.

28. Mediante la Resolución Nº 13, del 12 de setiembre de 2023, se dispuso tener presente el pronunciamiento del CONTRATISTA sobre el nuevo medio probatorio aportado por LA ENTIDAD; se puso en conocimiento de esta última el nuevo medio probatorio aportado por EL CONTRATISTA para que se pronuncie en el plazo de cinco días; se dejó constancia que EL CONTRATISTA cumplió con pagar la primera cuota del fraccionamiento, y de su renuencia a pagar la detracción de la Factura N° 57.

29. Con fecha 03 de octubre de 2023, mediante la Resolución Nº 14 se dispuso la suspensión de las actuaciones arbitrales por el plazo de veinte (20) días hábiles, por incumplimiento de pago de la segunda cuota de fraccionamiento por parte del CONTRATISTA, precisándose que la suspensión de las actuaciones arbitrales no suspende los plazos para el cumplimiento del pago de la segunda y tercera cuotas de fraccionamiento de los gastos arbitrales; y. se dejó constancia que en caso de incumpliendo, se procederá con el archivo del proceso.

30. Mediante escrito de fecha 6 de noviembre de 2023, EL CONTRATISTA acreditó el pago por subrogación de la segunda y tercera cuotas de los honorarios y gastos administrativos, y solicitó levantar la suspensión del arbitraje.

31. Mediante la Resolución Nº 15, de fecha 21 de noviembre de 2023, se dispuso tener por acreditado el pago de la segunda y tercera cuotas de los honorarios y gastos administrativos; tener por pagado la subrogación el cincuenta por ciento de los gastos arbitrales de cargo de LA ENTIDAD; levantar la suspensión de las actuaciones arbitrales, continuando según su estado; y se dejó constancia que en atención a la ampliación de pretensiones planteada por el CONSORCIO ARES, se procederá a reliquidar los honorarios arbitrales.

32. Mediante la Resolución Nº 16, de fecha 21 de noviembre de 2023, se fijaron las cuestiones controvertidas del proceso arbitral; se admitieron los medios probatorios ofrecidos por las partes; se dejó a salvo el derecho de las partes para que, de común acuerdo, soliciten la realización de una audiencia de conciliación en cualquier estado del proceso y/o presenten una propuesta conciliatoria; y se citó a las partes a la audiencia única para actuación de pruebas, ilustración de hechos e informe oral; a realizarse por medio de la plataforma virtual Google Meet el día dieciséis (16) de enero de 2024 a horas 10:00 am. Las cuestiones controvertidas son las siguientes:

    PRIMERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA: Determinar si corresponde o no que el Tribunal Unipersonal ordene a la Municipalidad Distrital de Ayna San Francisco el pago de la Valorización Nro. 18 (mayores metrados) por el monto de S/. 226, 646.82 (doscientos veintiséis mil seiscientos cuarenta y seis con 82/100 Soles) a favor del Consorcio Ares.

    SEGUNDA CUESTIÓN CONTROVERTIDA: Determinar si corresponde o no que el Tribunal Unipersonal ordene a la Municipalidad Distrital de Ayna San Francisco el pago del reajuste de la valorización principal, por el monto de S/.

248,602.12 (doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos dos con 12/100 Soles) a favor del Consorcio Ares.

TERCERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA: Determinar si corresponde o no que el Tribunal Unipersonal ordene a la Municipalidad Distrital de Ayna San Francisco cumplir con pagar a favor del Consorcio Ares el saldo a su favor determinado en la liquidación de obra que asciende a S/. 752, 902.56 (Setecientos cincuenta y dos mil novecientos dos con 56/100 Soles).

CUARTA CUESTIÓN CONTROVERTIDA: Determinar si corresponde o no que el Tribunal Unipersonal ordene a la Municipalidad Distrital de Ayna San Francisco devolver al Consorcio Ares, la carta fianza Nro. 2216301224-R31, las entregadas con anterioridad a esta y las renovaciones hasta la emisión del laudo, emitida por INSUR Compañía de Seguros, por el importe de S/. 1 313,323.23 (Un millón trescientos trece mil trescientos veinte tres con 23/100 Soles) en mérito a haber quedado consentida la liquidación final.

QUINTA CUESTIÓN CONTROVERTIDA: Determinar si corresponde o no que el Tribunal Unipersonal ordene a la Municipalidad Distrital de Ayna San Francisco asumir los gastos que irrogue la organización y tramitación del arbitraje, incluyendo los honorarios arbitrales, gastos administrativos, así como la asesoría técnica y legal.

33. Mediante Resolución Nº 17, del 13 de diciembre de 2023, se suspendieron las actuaciones arbitrales, en atención a la falta de pago de la detracción de la factura N° 57 por concepto de gastos administrativos.

34. Mediante escrito de fecha 26 de diciembre de 2023 el CONSORCIO ARES acreditó el pago de la detracción de la factura Nro. 57 y solicitó el levantamiento de suspensión.

35. Mediante la Resolución Nº 18, de fecha 28 de diciembre de 2023, se dispuso tener por cancelada la detracción de la factura Nro. 57 por concepto de gastos administrativos; por levantada la suspensión del arbitraje, reanudar las actuaciones en el estado en que quedó el proceso; y se rectifica los honorarios arbitrales liquidados mediante pronunciamiento anterior por parte de la Secretaria General.

36. Mediante escrito presentado el 15 de enero de 2024, el Contratista solicitó la reprogramación de la audiencia única.

37. Mediante la Resolución N.º 19 de fecha 16 de enero de 2024, se dispuso: reprogramar la audiencia única para actuación de pruebas, ilustración de hechos e informe oral; a realizarse por medio de la plataforma virtual Google Meet el día ocho (08) de febrero de 2024 a horas 09:00 am.

38. Con fecha 08 de febrero de 2024, durante la audiencia única, a solicitud del Contratista y sin oposición de la Entidad, se reprograma la audiencia única, para el 20 de febrero de 2024; lo cual consta en la grabación de audio y video que forma parte del expediente arbitral.

39. Mediante escrito presentado el 19 de febrero de 2024, el Contratista solicitó por tercera vez la reprogramación de la audiencia única.

40. Con fecha 20 de febrero de 2024, durante la audiencia única, a solicitud del Contratista y con oposición de la Entidad, se reprograma la audiencia única,

para el 28 de febrero de 2024, dejando constancia que será la última reprogramación de la audiencia; lo cual consta en la grabación de audio y video que forma parte del expediente arbitral.

41. Mediante escrito presentado el 27 de febrero de 2024, el Contratista designa abogados, se desiste de su pretensión quinta y sexta señalando motivos económicos, presenta un nuevo medio probatorio y señala domicilio procesal.

42. Con fecha 28 de febrero de 2024, se realizó la audiencia única de ilustración de hechos, en los términos que consta en la grabación de audio y video que forma parte del expediente arbitral.

43. Mediante escrito presentado el 13 de marzo de 2024, el Contratista ofreció medios probatorios sobre detalle de cálculo de la valorización N° 18.

44. Mediante Resolución N° 20, de fecha 19 de marzo de 2024, se dispuso, entre otros aspectos, otorgar a la Entidad cinco (05) días hábiles, a efectos de que manifieste lo que considere conveniente a su derecho respecto a los documentos presentados por el Contratista; otorgar al Contratista dos (02) días hábiles para que se pronuncie si persiste en el desistimiento de su quinta y sexta pretensión.

45. Mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2024, el CONTRATISTA reiteró desistimiento de pretensiones.

46. Mediante Resolución N.º 21 de fecha 12 de abril del 2024, se declaró, entre otros aspectos de mero trámite, procedente el desistimiento de la quinta y sexta pretensiones de la demanda; se declaró cerrada la etapa probatoria, se

otorgó a las partes el plazo para presentar alegatos y solicitar informe oral si lo consideran conveniente; y se establecieron las cuestiones controvertidas que serán resueltas en este arbitraje:

PRIMERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA: Determinar si corresponde o no que el Tribunal Unipersonal ordene a la Municipalidad Distrital de Ayna San Francisco el pago de la Valorización Nro. 18 (mayores metrados) por el monto de S/. 226, 646.82 (doscientos veintiséis mil seiscientos cuarenta y seis con 82/100 Soles) a favor del Consorcio Ares.

SEGUNDA CUESTIÓN CONTROVERTIDA: Determinar si corresponde o no que el Tribunal Unipersonal ordene a la Municipalidad Distrital de Ayna San Francisco el pago del reajuste de la valorización principal, por el monto de S/. 248,602.12 (doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos dos con 12/100 Soles) a favor del Consorcio Ares.

TERCERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA: Determinar si corresponde o no que el Tribunal Unipersonal ordene a la Municipalidad Distrital de Ayna San Francisco asumir los gastos que irrogue la organización y tramitación del arbitraje, incluyendo los honorarios arbitrales, gastos administrativos, así como la asesoría técnica y legal.

47. Mediante sendos escritos presentados el 22 de abril de 2024 las partes presentaron sus alegatos finales. El CONTRATISTA solicitó informe oral.

48. Mediante Resolución N.º 22, se comunicó a las partes que a partir de la fecha de emisión de la presente resolución, la secretaría arbitral será asumida por la señorita Katherine Sheyla Flores Martínez. Asimismo se tienen presentes los

escritos presentados por las partes. Finalmente, se citó a las partes a la audiencia de informes orales; a realizarse por medio de la plataforma virtual Google Meet el dieciséis de mayo del presente año.

49. El 16 de mayo de 2024 se realizó la audiencia de informes orales, en los términos que consta en el acta de su propósito y en la grabación en audio y video que forma parte del expediente arbitral. Asimismo, se dio por concluida la instrucción y se fijó plazo para laudar en treinta días hábiles, prorrogables por quince días hábiles adicionales si fuera necesario.

IV. CONSIDERACIONES PREVIAS.

50. Antes de entrar a analizar la materia controvertida, corresponde confirmar lo siguiente:

- Que, el árbitro único fue designado de conformidad con el convenio arbitral suscrito por las partes.
- Que, en ningún momento se recusó a algún miembro del Tribunal Arbitral Unipersonal, o se impugnó o reclamó contra las disposiciones de procedimiento dispuestas en la Resolución N° 01.
- Que, la Contratista presentó su demanda dentro de los plazos dispuestos.
- Que, la Entidad fue debidamente emplazada con la demanda y ejerció plenamente su derecho de defensa, habiendo cumplido con presentar su contestación de demanda.
- Que, las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus medios probatorios, así como tuvieron la facultad de presentar

alegatos o solicitar el uso de la palabra para informar ante el Tribunal Arbitral, lo que sucedió a través de la Audiencia de Informes Orales.

- Que, de conformidad con las reglas establecidas en la Resolución N° 1 las partes han tenido oportunidad suficiente para plantear recurso de reconsideración contra cualquier resolución distinta al laudo emitida en el presente proceso arbitral, que se hubiere dictado con inobservancia o infracción de una regla contenida en el Acta de Instalación, una norma de la Ley, del Reglamento o del Decreto Legislativo Nº 1071, habiéndose producido la renuncia al derecho a objetar conforme las reglas del arbitraje.

- Que, el árbitro único procede a laudar dentro del plazo establecido en las reglas del proceso.

51. Siendo el presente arbitraje uno de derecho, corresponde al árbitro único pronunciarse respecto de cada uno de los puntos controvertidos aplicando las normas jurídicas pertinentes, así como teniendo en cuenta el mérito de las pruebas aportadas al proceso para determinar, en base a la valoración conjunta de ellas. Se destaca que la carga de la prueba corresponde a quien alega un determinado hecho para sustentar o justificar una determinada posición, de modo que logre crear certeza en el juzgador respecto de tales hechos.

52. En relación con las pruebas aportadas al arbitraje que en aplicación del Principio de "Comunidad o Adquisición de la Prueba", las pruebas ofrecidas por las partes, desde el momento que fueron presentadas y admitidas como medios probatorios, pasaron a pertenecer al presente arbitraje y, por

consiguiente, pueden ser utilizadas para acreditar hechos que incluso vayan en contra de los intereses de la parte que la ofreció. Ello concuerda con la definición de dicho principio que establece que:

> *"(…) La actividad probatoria no pertenece a quien la realiza, sino, por el contrario, se considera propia del proceso, por lo que debe tenérsele en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, independientemente de que beneficie o perjudique los intereses de la parte que suministró los medios de prueba o aún de la parte contraria. La prueba pertenece al proceso y no a la parte que lo propuso o lo proporcionó"*[1]

53. Al emitirse el presente laudo arbitral se ha valorado la totalidad de medios probatorios ofrecidos y admitidos a trámite en el proceso arbitral valiéndose de las reglas de la sana crítica o apreciación razonada, siendo que la no mención expresa a alguno de los medios probatorios o hechos relatados por las partes no significa de ningún modo que tal medio probatorio o tal hecho no haya sido valorado, por lo que el árbitro único deja establecido que en aquellos supuestos en los que este laudo arbitral hace referencia a algún medio probatorio o hecho en particular, lo hace atendiendo a su estrecha vinculación, trascendencia, utilidad y pertinencia que a criterio del árbitro único tuviere respecto de la controversia materia de análisis.

54. Asimismo, los puntos controvertidos constituyen una referencia para el análisis que debe efectuar el árbitro único, pudiendo en consecuencia realizar un análisis conjunto de los mismos en aquellos casos en los que se encuentren íntimamente ligados.

[1] TARAMONA HERNÁNDEZ., José Rubén. *"Medios probatorios en el Proceso Civil"*. Ed.: Rodhas, 1994, p. 35.

V. MARCO NORMATIVO.

55. EL CONTRATO con el cual está relacionado el presente arbitraje, proviene de la Licitación Pública N° 003-2016-MDASF/CS, convocada el 12 de agosto de 2016, conforme consta en el portal WEB del SEACE, según se aprecia en la siguiente reproducción:

Cronograma

Etapa	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	12/08/2016	12/08/2016
Registro de participantes(Electronica)	15/08/2016 00:01	14/09/2016 09:59
Formulación de consultas y observaciones(Presencial) MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD	15/08/2016 08:30	26/08/2016 17:30
Absolución de consultas y observaciones SEACE	29/08/2016	29/08/2016
Integración de las Bases SEACE	31/08/2016	31/08/2016
Presentación de ofertas AUDITORIO DE LA ENTIDAD	14/09/2016 10:00	14/09/2016
Evaluación y calificación de ofertas AUDITORIO DE LA ENTIDAD	14/09/2016	14/09/2016
Otorgamiento de la Buena Pro AUDITORIO DE LA ENTIDAD	14/09/2016 17:30	14/09/2016

56. En consecuencia, EL CONTRATO está regulado por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF vigentes al 16 de agosto de 2016.

VI. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS

PRIMERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA: Determinar si corresponde o no que el Tribunal Unipersonal ordene a la Municipalidad Distrital de Ayna San Francisco el pago de la Valorización Nro. 18 (mayores metrados) por el monto

de S/. 226, 646.82 (doscientos veintiséis mil seiscientos cuarenta y seis con 82/100 Soles) a favor del Consorcio Ares.

POSICIÓN DEL CONTRATISTA

57. El CONTRATISTA indica que durante la ejecución de la obra han realizado la ejecución de mayores metrados en la obra principal, los mismos que fueron valorizados de conformidad con el RLCE.

58. El CONTRATISTA precisa que mediante la Valorización N° 18 se ha llegado a determinar que los mayores metrados ascienden al monto de S/. 226,646.82. La Valorización N° 18 fue presentada mediante la Carta N° 014-2019-CONSORCIO ARES/EJC-RL de fecha 04 de febrero de 2019, y recepcionada por el Supervisor de Obra el 05 de febrero de 2019, de conformidad con el párrafo quinto del artículo 166° del RLCE. Por lo tanto, se debe seguir el procedimiento establecido en este artículo.

59. El CONTRATISTA señala que la supervisión de obra mediante Carta N.º 07-2019-CCA/SUP/MDASF remite a la Entidad la solicitud de pago contenida en la Valorización N.º 18, indicando que ha sido evaluada y que procede el pago conforme al criterio indicado en la referida carta.

60. El CONTRATISTA precisa que la ENTIDAD no realizó ninguna observación a la Valorización N° 18, por lo que, corresponde que la ENTIDAD realice el pago correspondiente. Posteriormente, mediante la Carta Notarial N° 025-2019-CONSORCIO ARES/EJE-RL de fecha 11 de diciembre de 2019, dirigida a la ENTIDAD, se ha requerido el pago de la referida Valorización N° 18 correspondiente a mayores metrados de la obra principal.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

61. La ENTIDAD señala que el demandante sustenta esta pretensión en el hecho de que la valorización de mayores metrados fue presentada al Supervisor de Obra y supuestamente de conformidad con el Art. 166 del RLCE debió ser aprobada y pagada, no obstante, este artículo del Reglamento está referido a las valorizaciones y metrados de obra previstos, más no a los mayores metrados, los que deben seguir el procedimiento previsto en el cuarto párrafo del Art. 175°.

62. La ENTIDAD argumenta que el CONTRATISTA no ha demostrado ninguna de estas condiciones, por tanto, no puede aseverar que le corresponde el pago de los mayores metrados ejecutados cuando su pago no está aprobado conforme lo indica el RLCE, en todo caso la oportunidad para reclamarlos en la liquidación del contrato.

63. La ENTIDAD indica que del Artículo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se desprende que esta valorización además de no estar aprobada no representa un monto superior al 5% del contrato. por tanto, no es una pretensión arbitrable y su oportunidad para resolverse, conforme lo señala el reglamento, es en la liquidación del contrato.

64. Asimismo, de acuerdo con el literal e) del Decreto Legislativo 1071 es causal de nulidad de laudo, cuando se alegue y pruebe "*Que el Tribunal Arbitral ha resuelto sobre materias que, de acuerdo a ley, son manifiestamente no susceptibles de arbitraje, tratándose de un arbitraje nacional".*

65. La ENTIDAD, finalmente señala que ningún tribunal arbitral podría pronunciarse sobre el pago de esta supuesta valorización de mayores metrados, dado que sería materia de anulación de laudo conforme a lo establecido en literal e) del artículo 63 del Decreto Legislativo Nº 1071 (Ley que norma el Arbitraje).

PRONUNCIAMIENTO DEL ÁRBITRO ÚNICO

66. El primer Punto Controvertido está relacionado con determinar si corresponde ordenar o no el pago de la Valorización N.º 18 relacionado únicamente al concepto de Mayores Metrados N.º 01 conforme se aprecia en el texto de la tercera pretensión principal del escrito de demanda presentado por el CONTRATISTA.

67. Sobre el concepto de mayores metrados, el Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aplicable al presente caso, define el mayor metrado del modo siguiente: "Es el incremento del metrado previsto en el presupuesto de obra de una determinada partida y que no provenga de una modificación del expediente técnico. El mayor metrado en contrato de obras a precios unitarios no constituye una modificación del expediente técnico."

68. Al respecto, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, ha emitido opinión en sentido que el árbitro único comparte, en los términos siguientes:

> *"(…), cabe indicar que, en atención a la naturaleza del sistema de contratación a precios unitarios, pueden producirse situaciones en las*

cuales los trabajos realizados por el contratista superen los metrados referencialmente consignados para cada partida en el expediente técnico de obra, generándose así la ejecución de "mayores metrados".

Al respecto, corresponde traer a colación la definición contemplada en el Anexo Único del Reglamento, "Anexo de Definiciones", en virtud del cual se define que el mayor metrado "(…) Es el incremento del metrado de una partida prevista en el presupuesto de obra, indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto, resultante del replanteo y cuantificación real respecto de lo considerado en el expediente técnico de obra y que no proviene de una modificación del diseño de ingeniería." (El subrayado es agregado).

Por tanto, la normativa de contrataciones del Estado ha determinado expresamente que, en las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios, el mayor metrado implicará la ejecución de determinada partida en una proporción superior a la inicialmente prevista en el presupuesto de obra, superando a su vez los metrados referencialmente consignados en cada partida, siempre que dicho incremento sea indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto".[2]

69. Ahora, en este caso, se aprecia que en el Anexo G del escrito de demanda, se encuentra el Resumen de Valorización de Obra Mayor Metrado N° 01, materia de controversia en el presente arbitraje, en el cual se aprecia lo siguiente:

[2] OPINIÓN Nº 051-2022/DTN. Si bien ha sido emitida sobre la base de la normativa vigente para el año 2022, el concepto y sus alcances no varían sustancialmente en relación a la normativa vigente en el año 2016, por lo que esta Opinión es una referencia válida para el presente caso.

RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA MAYOR METRADO Nº 01
MES: ENERO 2019 (01 - 31)

Nombre de Proyecto:	: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO Y LOS CENTROS POBLADOS DE AHUARUCHAYOCC, CARMEN PAMPA, LAS PALMAS Y AURORA, DISTRITO DE AYNA - LA MAR - AYACUCHO.
Entidad Ejecutora:	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA SAN FRANCISCO
Ejecutor de Obra:	: CONSORCIO ARES (JUAREZ CORONADO EFRAÍN, WISORE CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES SRL, BRAGIO CONTRALISTAS GENERALES SRL)
Supervisor de Obra:	: CONSORCIO CONSULTORES AYACUCHO (OBRAS & PROYECTOS CORPORACION INGENIEROS SAC Y GANGANA GUTIERREZ RUBEN)

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO	VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR	VALORIZACIÓN ACTUAL	VALORIZACION ACUMULADA	% DE AVANCE
VALORIZACIÓN CONTRACTUAL (V)					
SIN IGV	11,129,858.07	-	192,073.58	192,073.58	1.73%
CON IGV	13,133,232.52	-	226,646.82	226,646.82	1.73%
TOTAL	13,133,232.52	-	226,646.82	226,646.82	1.73%
PORCENTAJE DE AVANCE OBRA	100%	0.00%	1.73%	1.73%	1.73%
REAJUSTES (R)		-	-	-	
TOTAL DE REAJUSTES		-	-	-	
VALORIZACION BRUTA (VB = V + R)		-	192,073.58	192,073.58	
AMORTIZACIONES (A)					
Am. Adelanto Efectivo	-	-	-	-	
Am. Adelanto Materiales	-	-	-	-	
TOTAL AMORTIZACIONES		-	-	-	
VALORIZACIÓN NETA (VN = VB - A)		-	192,073.58	192,073.58	
FONDO DE GARANTIA (FG)					
Garantía de Fiel Cumplimiento 10%	-	-	-	-	
Garantía de Fiel Cumplimiento 10% con IGV	-	-	-	-	
MULTAS (M)					
Multas por Retrazo de Obra		-	-	-	
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA		-	226,646.82	226,646.82	
EN EFECTIVO (VN - FG - M) sin IGV		-	192,073.58	192,073.58	
EN IGV 18% (VN*18%)		-	34,573.24	34,573.24	
MONTO TOTAL CON IGV (VN + IGV)		-	226,646.82	226,646.82	
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR S/.			226,646.82		

70. En ese sentido, se determina que el monto total solicitado de la Valorización de Mayor Metrado es de S/ 226,646.82 (doscientos veintiséis mil seiscientos cuarenta y seis con 82/100 Soles).

71. En el presente arbitraje el Contratista plantea como pretensión **el pago** de la cantidad antes mencionada, por concepto de mayores metrados. Por tanto, corresponde analizar la normativa aplicable que regula el pago de mayores metrados ejecutados, toda vez que sólo se puede conceder aquello que la normativa permite. Para ello se tiene en consideración que el CONTRATO de ejecución de obra que suscribieron las partes, corresponde a uno de precios

unitarios, previsto en el numeral 2 del artículo 14 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aplicable al presente caso.

72. En principio se establece que el artículo 166° del Reglamento mencionado, no regula lo relacionado con **el pago de mayores metrados** en contratos celebrados bajo el sistema de precios unitarios; sino más bien ello está regulado en el artículo 175 del mismo Reglamento.

73. En efecto, conforme al cuarto párrafo del artículo 175 del Reglamento, en el sistema de contratación a precios unitarios, **el pago de mayores metrados ejecutados requiere autorización previa del Titular de la Entidad, o de la persona a quien se haya delegado dicha función**; conforme se aprecia en el texto de dicha norma reglamentaria:

> *Cuando en los contratos previstos en el párrafo anterior se requiera ejecutar mayores metrados* ***no se requiere autorización previa para su ejecución, <u>pero sí para su pago</u>; el encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función****. Para la aplicación de lo establecido en el presente párrafo el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no pueden superar el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. El monto a pagarse por la ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del límite para la aprobación de adicionales, previsto en el segundo párrafo del numeral 34.3 del artículo 34 de la Ley*. (Énfasis agregado)

74. Como se aprecia, si bien no se requiere autorización previa para ejecutar mayores metrados en los contratos de ejecución de obra celebrados bajo el sistema de precios unitarios, la norma es clara e imperativa al disponer que para pagar los mayores metrados ejecutados sí se requiere autorización por parte del Titular de la Entidad o del funcionario o servidor a quien se le delegue dicha función.

75. De manera que no basta con que el Supervisor de Obra haya otorgado su aprobación a los mayores metrados ejecutados, pues la norma es expresa y contundente al señalar que quien tiene la potestad para autorizar el pago de los mayores metrados ejecutados es el Titular de la Entidad o el funcionario o servidor en quien se haya delegado dicha actuación.

76. Esta condición esencial para que proceda el pago de mayores metrados ejecutados, es admitida y expresamente reconocida por el CONTRATISTA, quien en el tercer párrafo de la segunda página de su carta notarial N° 025-2019-CONSORCIO ARES/EJC-RL, de fecha 10 de diciembre de 2019, manifiesta lo siguiente:

> Tenga en cuenta que por efecto de lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. 350-2015-EF, en los contratos de obra a precios unitarios no se requiere autorización previa para su ejecución, pero sí para su pago; el encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función.

77. Por tanto, para dilucidar si en el presente caso arbitral corresponde ordenar el pago de los mayores metrados ejecutados y demandados por el CONTRATISTA, debe analizarse si el Titular de la Municipalidad Distrital de

Ayna San Francisco autorizó dicho pago, o en su defecto lo hizo algún funcionario o servidor en quien se haya delegado dicha competencia.

78. Al respecto, en el presente arbitraje el CONTRATISTA no ha probado que el Titular de la Entidad ha autorizado el pago de los mayores metrados a que se refiere el Resumen de Valorización de Obra Mayor Metrado N° 01, por el importe de S/ 226,646.82 (doscientos veintiséis mil seiscientos cuarenta y seis con 82/100 Soles).

79. Tampoco el CONTRATISTA ha probado que dicho pago lo haya autorizado algún otro funcionario o servidor en quien se haya delegado dicha competencia.

80. Siendo así, no se cumple la condición esencial establecida en el cuarto párrafo del artículo 172 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado para que sea posible al árbitro único ordenar el pago de dicho concepto, puesto que en este particular caso la norma señala expresamente quienes son los titulares de dicha competencia; los cuales no pueden ser reemplazados por el árbitro.

81. Del análisis que antecede se establece que la Tercera Pretensión de la demanda arbitral es IMPROCEDENTE al no cumplir con la condición esencial establecida en el cuarto párrafo del artículo 172 del Reglamento de Contrataciones del Estado aplicable al presente caso; cuya aplicación ha sido planteada por la ENTIDAD como base de su posición contraria a la pretensión formulada por la CONTRATISTA; y como tal ha sido sometida al contradictorio.

82. Sin perjuicio de lo antes analizado, y toda vez que de acuerdo a lo expuesto por las partes en sus respectivos escritos postulatorios, así como en sus alegatos y en sus exposiciones orales, el CONTRATO de ejecución de obra que suscribieron aún no ha sido liquidado, corresponde que en su oportunidad las partes tengan en consideración lo establecido en el primer y segundo párrafo del artículo 168º, más aún si en este arbitraje la ENTIDAD ha sostenido que la presente controversia debe resolverse en la liquidación del contrato, admitiendo la posibilidad de aplicar en ese acto lo previsto en el primer párrafo de la norma mencionada:

> ***Articulo 168.- Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados***
>
> *Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, según sea el caso,* ***estas se resuelven en la liquidación del contrato,*** *sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.*
>
> *Si la valorización de la parte en discusión representa un monto igual o superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado, la parte interesada puede someter dicha controversia a conciliación y/o arbitraje o a la Junta de Resolución de Disputas, según corresponda; dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de haber tomado conocimiento de la discrepancia.* (Énfasis agregado).

SEGUNDA CUESTIÓN CONTROVERTIDA: Determinar si corresponde o no que el Tribunal Unipersonal ordene a la Municipalidad Distrital de Ayna San Francisco el pago del reajuste de la valorización principal, por el monto de S/. 248,602.12 (doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos dos con 12/100 Soles) a favor del Consorcio Ares.

POSICIÓN DEL CONTRATISTA

83. El CONTRATISTA señala que en la misma Carta Notarial N° 025-2019-CONSORCIO ARES/EJE-RL de fecha 11 de diciembre de 2019, el CONSORCIO también exigió el pago de reajustes de la valorización principal, que asciende a la suma de S/. 248,602.12.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

84. La ENTIDAD señala que el demandante no ha presentado ningún Informe técnico de cálculo ni sustento respecto a esta pretensión, dado que el reajuste debía calcularse mensualmente en cada valorización y en su pedido no demuestra que éste no se haya pagado, solo señala un monto calculado a su discreción.

85. Al respecto, la ENTIDAD precisa que el monto solicitado representa aproximadamente el 1.91 % del monto contractual y en concordancia con el artículo 168° del RLCE, esta pretensión no resulta arbitrable y su oportunidad para resolverse es en la liquidación del contrato.

PRONUNCIAMIENTO DEL ÁRBITRO ÚNICO

86. El Segundo Punto Controvertido está relacionado con determinar si corresponde ordenar o no el pago de la Valorización de Reajustes de la Valorización Principal por el monto de S/ 248,602.12.

87. Conforme obra en el expediente arbitral, con el escrito presentado el 13 de marzo del 2024, el CONTRATISTA presentó un nuevo medio probatorio donde se encuentran las tablas correspondientes al Reajuste de la

Valorización Principal donde se consigna que el monto exigido corresponde a de S/. 248,602.12.

88. Entonces, para determinar si corresponde o no ordenar a la ENTIDAD el pago del reajuste de la valorización principal demanda, se procede a analizar la normativa que regula el pago del reajuste de precios; toda vez que conforme al numeral 45.3 del artículo 45 de la Ley N° 30225, en su texto aplicable al presente caso, establece que "*Las controversias se resuelven mediante la aplicación de la Constitución Política del Perú, de la presente Ley y su reglamento, así como de las normas de derecho público y las de derecho privado; manteniendo obligatoriamente este orden de preferencia en la aplicación del derecho. Esta disposición es de orden público*."

89. Al respecto, el numeral 2 del artículo 17 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aplicable al presente caso, establece lo siguiente:

> *2. En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de selección establecen las fórmulas de reajuste.* ***Las valorizaciones*** *que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones* ***son ajustadas*** *multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al* ***mes en que debe ser pagada la valorización****. Una vez publicados los índices correspondientes al* ***mes en que debió efectuarse el pago****, se realizan las regularizaciones necesarias.*
>
> *Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias*.
>
> (Énfasis agregado).

90. Como se observa, la norma citada hace referencia a reajustes que deben ser calculadas en las valorizaciones, lo que indica que cada valorización mensual debe contener el cálculo del reajuste provisional correspondiente, de manera que su pago se hace conjuntamente con el pago de la valorización correspondiente; y cuando ya se han publicado los índices unificados de precios de la Construcción correspondiente al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

91. En la misma línea, el artículo 167º del Reglamento aplicable al presente caso, establece lo siguiente:

> *Artículo 167.- Reajustes*
>
> *En el caso de obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K" conocido al momento de la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se* ***pagan con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses****.* (Énfasis agregado).

92. De acuerdo con la norma citada, los reajustes se calculan conforme a los índices Unificados de Precios aplicables y se pagan conjuntamente con la valorización más cercana, o en la liquidación final del contrato.

93. Interpretando las normas antes citadas, la Dirección Técnica Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - DTN/OSCE, ha emitido opiniones dejando establecido que el cálculo y el pago a cuenta del reajuste de precios es **en cada valorización mensual**, y que la diferencia que hubiera por aplicación de los Índices Unificados de Precios definitivos, se calcularán y pagarán **en la valorización más próxima**, y que si ya no hubiera

otra valorización, se calculará y pagará **en liquidación del contrato**. El árbitro único coincide con dicha interpretación.

94. Así, en la Opinión N° 005-2024/DTN[3], se establece lo siguiente:

> *2.1.3. En relación con lo anterior, es importante indicar que el numeral 166.1 del artículo 166 del Reglamento establece que "Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaborados el último día de cada periodo previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista*" (El énfasis es agregado).
>
> *De esta manera, la normativa de contrataciones del Estado prevé que las valorizaciones se elaboran el último día de cada periodo establecido en los documentos del procedimiento de selección; así, tratándose de períodos mensuales, su aprobación y pago correspondiente se realizan dentro del mes siguiente al de la valorización respectiva, tal como lo dispone el numeral 166.6 del mencionado artículo, el cual se cita a continuación:*
>
> > *"El plazo máximo de aprobación por el inspector o supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días,* ***contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último días de tal mes*** *(...). (El subrayado es agregado).*
>
> *En ese contexto se advierte que* ***la Entidad realiza el pago de las valorizaciones*** *previstas para periodos mensuales, como máximo,* ***el último día del mes siguiente al de la valorización respectiva****.*
>
> *Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 167 del Reglamento, en el caso de los contratos de obras que se conoce al momento de la valorización;* ***posteriormente, cuando se conocen los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar*** *-es decir, los correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago-,* ***se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden*** *y se pagan con la valorización más próxima o, incluso, en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.*

[3] En esta Opinión se menciona al Decreto Supremo N° 056-2017-EF que modificó al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin embargo los artículos 17 y 167 del Reglamento, no fueron modificados, por lo que el análisis y las conclusiones de la citada Opinión son válidos para el presente caso arbitral.

En otros términos, de acuerdo con el Reglamento, ***en cada valorización debe calcularse y pagarse el monto correspondiente por la aplicación de las fórmulas polinómicas contempladas en el expediente técnico de obra****. No obstante, dado que, el Índice Unificado de Precios que corresponde al mes de la valorización calculada se conoce posteriormente, por regla general surge un saldo pendiente de pago por concepto de reajustes correspondiente a dicha valorización calculada; este saldo pendiente se paga -hasta llegar al monto definitivo-* ***en la valorización más cercana o, en caso no hubiese más valorizaciones, en la liquidación final****. (*El énfasis en este párrafo es agregado por el árbitro único*).*

2.1.4. Como se advierte los artículos 17 y 167 del Reglamento establecen el modo en que debe realizarse el cálculo ***y la oportunidad del pago de los reajustes****.* ***Tratándose de una norma de observancia obligatoria para todas las entidades públicas, los documentos del procedimiento de selección de una contratación determinada no podrían contemplar disposiciones que establezcan modos de cálculo y pago de reajustes que contravengan la referida norma obligatoria.*** *No obstante, de configurarse dicha circunstancia, la Entidad en una decisión de gestión- podría tomar las acciones que resulten necesarias para corregir el contrato con la única finalidad de que la sección pertinente de los documentos del procedimiento de selección se adecúe a las normas obligatorias que regulan los reajustes; sin que ello, constituya alguna de las figuras de modificación contractual contempladas en la Ley o el Reglamento. (*El énfasis en este párrafo es agregado por el árbitro único*).*

3. CONCLUSIONES

3.1. De acuerdo con el Reglamento (Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF), en cada valorización debe calcularse y pagarse el monto correspondiente por la aplicación de las fórmulas polinómicas contempladas en el expediente técnico de obra. No obstante, dado que, el Índice Unificado de Precios que corresponde al mes de la valorización calculada se conoce posteriormente, por regla general surge un saldo pendiente de pago por concepto de reajustes correspondiente a dicha valorización calculada; este saldo pendiente se paga -hasta llegar al monto definitivo- en la valorización más cercana o, en caso no hubiese más valorizaciones, en la liquidación final.

3.2. Los artículos 17 y 167 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, establecen el modo en que debe realizarse el cálculo y la oportunidad del pago de los reajustes. Tratándose de una norma de observancia obligatoria

> *para todas las entidades públicas, los documentos del procedimiento de selección de una contratación determinada no podrían contemplar disposiciones que establezcan modos de cálculo y pago de reajustes que contravengan la referida norma obligatoria. No obstante, de configurarse dicha circunstancia, la Entidad en una decisión de gestión- podría tomar las acciones que resulten necesarias para corregir el contrato con la única finalidad de que la sección pertinente de los documentos del procedimiento de selección se adecúe a las normas obligatorias que regulan los reajustes; sin que ello constituya alguna de las figuras de modificación contractual contempladas en la Ley o el Reglamento.*

95. En el mismo sentido se ha pronunciado la DTN-OSCE en la OPINIÓN Nº 063-2020/DTN[4], entre otras.

96. Cabe señalar que esta línea de interpretación es uniforme en el OSCE, como se aprecia en la OPINIÓN Nº 007-2021/DTN, en la cual se absuelve una consulta sobre la materia bajo la regulación del Decreto Legislativo N° 1071 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008- EF; teniendo en cuenta que los artículos del reglamento sobre reajuste de precios mantienen similitud a lo largo de sus numerosas versiones.

97. De acuerdo con lo antes analizado, no corresponde a la normativa que regula las Contrataciones del Estado, que en la última valorización se calculen recién los reajustes de precios de las valorizaciones mensuales ya formuladas, aprobadas y pagadas con anterioridad, y que sobre ese cálculo "en vía de regularización" se reclame su pago.

[4] En esta Opinión tambien se menciona la modificación efectuada al REglamento mediante el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, sin embargo los artículos 17 y 167 del Reglamento, no fueron modificados, por lo que el análisis y las conclusiones de la citada Opinión también son válidos para el presente caso arbitral.

98. Si bien el contratista tiene derecho a solicitar el reconocimiento del reajuste de precios en los contratos de ejecución de obra, y no lo hizo durante la formulación de las valorizaciones mensuales, puede considerarlos en la liquidación final del Contrato, tal como lo establece el Art. 167 del Reglamento, así como las Opiniones del OSCE que son uniformes en esta materia.

99. En el presente caso arbitral, de los documentos presentado por el CONTRATISTA en su escrito del 25 de febrero de 2024, se establece que en la Valorización N° 18, que es la última formulada, aprobada y pagada al CONTRATISTA, se anexó un "REAJUSTE DE LA VALORIZACIÓN", cuyo contenido sin embargo evidencia que recién con motivo de la formulación de la Valorización N° 18, el CONTRATISTA calculó los reajustes de precios totales correspondientes a las valorizaciones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18; como se aprecia en la siguiente reproducción:

REAJUSTE DE LA VALORIZACION

Nombre de Proyecto:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO Y LOS CENTROS POBLADOS DE AHUARUCHAYOCC, CARMEN PAMPA, LAS PALMAS Y AURORA, DISTRITO DE AYNA - LA MAR - AYACUCHO
Entidad Ejecutora:	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA SAN FRANCISCO
Ejecutor de Obra:	: CONSORCIO ARES (JUAREZ CORONADO EFRAIN, INSORE CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES SRL, BRAGIO CONTRALISTAS GENERALES SRL)
Residente de Obra:	: ING. BLADIMIR PALOMINO LINARES
Supervisor de Obra:	: CONSORCIO CONSULTORES AYACUCHO (OBRAS & PROYECTOS CORPORACION INGENIEROS SAC Y GANGANA GUTIERREZ RUBEN)
Representante Legal	: ING. TEÓFILO NAVARRO MUÑOZ

Monto del contrato (S/IGV) S/. 13,133,232.52
Monto adelanto efectivo (S/.) S/. 1,313,323.25

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO Y LOS CENTROS POBLADOS DE AHUARUCHAYOCC, CARMEN PAMPA, LAS PALMAS Y AURORA, DISTRITO DE AYNA - LA MAR - AYACUCHO — PRESUPUESTO CONTRATADO (s/igv) S/. 13,133,232.52

VALORIZACION Nº	MES	MONTO BRUTO VALORIZADO REAL (V)	MONTO BRUTO VALORIZADO PROGRAMA (V)	COEFICIENTES Ka (febrero)	Kr	mes	REAJUSTE BRUTO ME V*(K-1) REAL (a)	REAJUSTE BRUTO ME V*(K-1) PROGRAM (a)	A Cuenta Mes Anterior (b)	Regulariz. De La Val Anterior (c=a-b)	Deduccion Por Adelant. En Efectivo AV/c*(k/ka-1)	Deduccion Por Adelan. En Material
1	OCTUBRE 2016- N° 01	100,511.70	96,891.71	[redacted]	1.021	OCTUBRE	2,110.75	2,034.73		2,110.75	0.00	0.00
2	NOVIEMBRE 2016 - N° 02	554,855.23	544,227.66	[redacted]	1.023	NOVIEMBRE	12,761.67	12,517.24		12,761.67	108.69	0.00
3	DICIEMBRE 2016 - N° 03	738,357.79	738,357.95	[redacted]	1.021	DICIEMBRE	15,505.51	15,505.52		15,505.51	0.00	-229.80
4	ENERO-2017 - N°04	94,893.01	94,893.22	[redacted]	1.019	ENERO	1,802.97	1,802.97		1,802.97	-18.59	-35.34
5	ABRIL-2017-Nº 05	823,522.33	894,047.00	[redacted]	1.011	ABRIL	9,058.75	8,834.52		9,058.75	-806.58	-2,709.86
6	MAYO-2017-Nº 06	1,074,374.03	1,075,150.45	[redacted]	1.016	MAYO	17,189.98	17,202.41		17,189.98	-526.14	-841.33
7	JUNIO-2017-N07- ADIC N01	769,207.85	898,141.94	[redacted]	1.018	JUNIO	13,845.74	16,166.55		13,845.74	-226.02	1,956.33
8	JULIO-2017-N08-ADIC. N01	473,367.21	1,279,236.39	[redacted]	1.017	JULIO	8,047.24	21,747.02		8,047.24	-165.45	1,893.17
9	AGOSTO-2017-N09-ADIC. N01	879,301.97	1,203,750.63	[redacted]	1.029	AGOSTO	25,499.76	34,908.77		25,499.76	688.97	1,930.94
10	SETIEMBRE-2017-N10-ADICN01	448,296.63	868,424.07	[redacted]	1.032	SEPTIEMBRE	14,345.49	27,789.57		14,345.49	482.98	1,612.05
11	OCTUBRE -2017-N11	1,297,570.47	685,795.93	[redacted]	1.035	OCTUBRE	45,414.97	24,002.86		45,414.97	1,779.23	2,139.22
12	NOVIEMBRE- 2017-N12-AD. N01 Y N	577,004.68	469,547.79	[redacted]	1.033	NOVIEMBRE	19,041.15	15,495.08		19,041.15	878.16	1,113.80
13	DICIEMBRE- 2017-N13-AD.N01	216,135.44	40,344.73	[redacted]	1.035	DICIEMBRE	7,564.74	1,412.07		7,564.74	296.37	1,011.04
14	ABRIL-2018-Nº14-ADIC.N01Y02	62,703.25	36,514.07	[redacted]	1.046	ABRIL	2,884.35	1,679.65		2,884.35	3,625.02	676.91
15	MAYO-2018-Nº15-ADIC.N01Y02	302,959.57	154,689.54	[redacted]	1.052	MAYO	15,753.90	8,043.86		15,753.90	919.86	580.15
16	NOVIEMBRE-2018-Nº16-ADIC.N01Y0	538,229.71	48,473.21	[redacted]	1.082	NOVIEMBRE	44,134.84	3,974.60		44,134.84	3,215.67	2,338.15
17	DICIEMBRE-2018-Nº17-ADIC.N01Y02	-243,681.61	268,577.62	[redacted]	1.081	DICIEMBRE	-19,754.41	21,754.79		-19,754.41	0.00	0.00
18	ENERO-2019-Nº18-ENE.N01.N02 Y N	446,952.88	38,579.02	[redacted]	1.078	ENERO	34,862.32	3,016.96		34,862.32	0.00	0.00
TOTAL							270,069.72	238,869.34	0.00	270,069.72	10,032.17	11,435.43
REAJUSTE AUTORIZADO DEL MES												248,602.12

CONSORCIO CONSULTORES AYACUCHO
Ing. Teófilo Navarro Muñoz
ING. CIVIL - C.I.P Nº 115022
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO ARES
Ing. Bladimir Palomino Linares
CIP. 75086
RESIDENTE DE OBRA

100. Como se aprecia, en la columna "VALORIZACION" se identifican cada una de las dieciocho (18) valorizaciones materia de cálculo del reajuste de precios; inclusive se observa una columna expresamente denominada "Regulariz. De La Val Anterior". Asimismo, se observa que en la columna "A Cuenta Mes Anterior" no se registra monto alguno, es decir no hubo cálculo ni pago del reajuste de precios en cada una de las 17 valorizaciones precedentes. Finalmente, en la línea final de la tabla antes reproducida se aprecia que el CONTRATISTA ha consignado el concepto: "REAJUSTE AUTORIZADO DEL MES" por el monto de S/ 248,602.12, siendo que del conjunto de la información contenida en dicha Tabla, resulta evidente que dicho importe no corresponde al reajuste del mes (de enero de 2019), sino de los dieciocho (18) meses transcurridos desde Octubre del 2016 hasta Enero del 2019.

101. Del análisis que antecede, se establece que en este caso concreto el CONTRATISTA trata de regularizar recién el cálculo y pago del reajuste de precios que no hizo en la oportunidad que establecen los Arts. 17 y 167 del Reglamento aplicable al presente caso, esto es: en cada valorización mensual, pese a que no es conforme con la normativa aplicable al caso calcular y reclamar en la última valorización el pago del reajuste de todas las valorizaciones mensuales precedentes ya pagadas.

102. Por tanto, se establece que el pago que reclama el CONTRATISTA por concepto de reajuste de precios por S/ 248,602.12 como parte de la Valorización N° 18, no está arreglada a la normativa aplicable al caso, y por tanto esta pretensión es improcedente, debiendo formularlo en la liquidación del Contrato, conforme a lo establecido en los antes citados artículos 17 y 167 del Reglamento aplicable al presente caso.

TERCERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA: Determinar si corresponde o no que el Tribunal Unipersonal ordene a la Municipalidad Distrital de Ayna San Francisco asumir los gastos que irrogue la organización y tramitación del arbitraje, incluyendo los honorarios arbitrales, gastos administrativos, así como la asesoría técnica y legal.

POSICIÓN DEL CONTRATISTA

103. El CONTRATISTA señala que de conformidad con el artículo 70º del Decreto Legislativo N.º 1071 el Tribunal Arbitral fijará en el Laudo los costos del arbitraje, y de conformidad con el numeral 1 del artículo 73º el tribunal a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje tendrá en cuenta el acuerdo de las partes, y a falta de acuerdo, serán a cargo de la parte vencida.

104. El CONTRATISTA solicita que al no existir pacto entre las partes respecto a los costos y costas que irroga el presente arbitralje sea la ENTIDAD la que asuma los pagos de los costos y costas que genere la tramitación del proceso arbitral.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD

105. La ENTIDAD señala que en el convenio arbitral celebrado entre las partes no existe pacto expreso sobre la distribución de los costos y costas del arbitraje, en tal sentido, solicita aplicar supletoriamente lo dispuesto por los artículos 70º y 73º de la Ley de Arbitraje.

106. La ENTIDAD señala que el presente proceso arbitral surge a raíz del incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA, hecho que causó grave perjuicio económico y social a la población de Ayna San Francisco, al

dejar la obra inconclusa, por lo tanto, resulta válido que los pagos sean asumidos en su totalidad, por el demandante.

PRONUNCIAMIENTO DEL ÁRBITRO ÚNICO

107. El numeral 2 del artículo 56° del Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje, establece con carácter imperativo "el tribunal arbitral se pronunciará en el laudo sobre la asunción o distribución de los costos del arbitraje, según lo previsto en el artículo 73°".

108. Por su parte, el numeral 1º del artículo 73º del Decreto Legislativo N.º 1071 que Ley General Arbitraje, regula que "el tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el Tribunal Arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso…",

109. En el presente caso no existe pacto expreso de las partes sobre la forma de imputar los costos y costas del arbitraje, por lo que corresponde aplicar lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje.

110. Al respecto, el artículo 70° de la Ley de Arbitraje establece lo siguiente:

> *El Tribunal arbitral fijará en el laudo los costos del arbitraje. Los costos del arbitraje comprenden:*
>
> *a. Los honorarios y gastos del tribunal arbitral.*
>
> *b. Los honorarios y gastos del secretario.*
>
> *c. Los gastos administrativos de la institución arbitral.*

d. Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral.

e. Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje.

f. Los demás gastos razonables originados en las actuaciones arbitrales.

111. Asimismo, sobre los costos del arbitraje en el artículo 73º de la Ley de Arbitraje se establece:

> *1.El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el Tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.*
> *(...).*

112. La doctrina desarrolla el tema de manera didáctica y esclarecedora. Así, Carolina De Trazegnies Thorne,señala:

> *Los costos del arbitraje pueden ser clasificados en dos grandes categorías generales. En primer lugar, los costos del procedimiento arbitral o los costos del arbitraje 'propiamente dichos'. Estos incluyen los honorarios y gastos de los árbitros, los costos administrativos de la institución arbitral u honorarios del secretario, los costos de la Entidad nominadora, si la hubiera, y los costos de los peritos designados de oficio por el tribunal arbitral. En segundo lugar, pueden identificarse los gastos de defensa de las partes, es decir, los gastos en que cada parte tuvo que incurrir para presentar su caso ante el tribunal arbitral. Mediante este listado, el artículo 70° ha incorporado como costos del arbitraje, sujetos a las reglas contenidas en el artículo 73°, a ambas categorías. Los conceptos contemplados en los incisos (a) (b) (c) y (d) constituyen costos del procedimiento arbitral o costos del arbitraje*

> *'propiamente dichos', mientras que el inciso (e) se refiere a los gastos de defensa incurridos por las partes*[5]

113. Por su parte, Huáscar Ezcurra Rivero, expresa:

> *Existe en la norma actual un énfasis muy claro en el sentido de que el que perdió el arbitraje, en principio, pagará los costos del arbitraje. Y los costos del arbitraje comprenden la obligación de la parte vencida de devolver a la parte vencedora todo lo que ella gastó con motivo del proceso arbitral; lo que en ocasiones podría ser un monto considerable (...)*[6].

114. En ese sentido, considerando lo establecido en la normativa citada, en la doctrina existente y constatándose que en el presente caso las pretensiones demandadas han sido declaradas improcedentes, resulta razonable disponer que el CONTRATISTA asuma el cien por ciento de los costos del proceso arbitral, esto es los honorarios del árbitro único y los gastos administrativos del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD.

115. Teniendo en cuenta además que el CONTRATISTA canceló el total de los honorarios arbitrales, tanto los que le correspondía asumir como la parte que debía pagar la ENTIDAD, no corresponde ordenar a éste a que cumpla con pagar monto alguno. Respecto a los gastos de abogados, cada una de las partes debe asumir los gastos de su defensa legal.

116. Por estas consideraciones, el árbitro único considera que corresponde declarar INFUNDADA la segunda pretensión principal de la demanda,

---

[5] DE TRAZEGNIES THORNE, Carolina. "Comentario al artículo 70 de la Ley Peruana de Arbitraje". En: Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje. SOTO COAGUILA, Carlos Alberto y BULLARD GONZÁLEZ Alfredo (Coordinadores). Tomo II. Lima: Instituto Peruano de Arbitraje, 2010, p. 788.

[6] EZCURRA RIVERO, Huáscar. "Comentario al artículo 73 de la Ley Peruana de Arbitraje". En: Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje. SOTO COAGUILA, Carlos Alberto y BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo (Coordinadores). Tomo II. Lima: Instituto Peruano de Arbitraje, 2010, p. 810.

VII. LAUDO:

Por las razones que preceden, el Tribunal Arbitral Unipersonal resuelve:

PRIMERO: Declarar **IMPROCEDENTE** la Tercera Pretensión de la Demanda Arbitral interpuesta por el CONSORCIO ARES**.**

SEGUNDO: Declarar **IMPROCEDENTE** la Cuarta Pretensión Principal de la Demanda Arbitral interpuesta por el CONSORCIO ARES

TERCERO: Declarar **INFUNDADA** la Segunda Pretensión Principal de la Demanda Arbitral. En consecuencia: **DISPONER** que el CONSORCIO ARES asuma la totalidad de los costos del presente arbitraje; y que cada parte suma los gastos en que incurrió para su defensa legal.

CUARTO: FIJAR los honorarios del árbitro único en la cantidad de S/. 9,758.08; y los gastos administrativos del Centro, en la cantidad de S/ 6,366.24; íntegramente pagados.

Notifíquese a las Partes. -

JUAN MANUEL FIESTAS CHUNGA
Árbitro Único

BACH. KATHERINE SHEYLA FLORES MARTÍNEZ
Secretaria Arbitral